

GUIA GRATUITO · PARA INVESTIDORES

Leilão de imóveis sem surpresas

20 pontos para conferir antes do lance: edital, matrícula,
dívidas, ocupação e a conta completa

Fábio de Castro Emerim

Advogado · OAB/RS 88.912 · FCE Advogados (OAB/RS 15.656)

Novo Hamburgo/RS · fceadvogados.com.br

Para quem é este guia

Para quem quer comprar imóvel em leilão, seja o primeiro ou o décimo, e prefere descobrir os problemas antes do lance, e não depois. O desconto do leilão é real, mas vem junto com riscos que não aparecem no anúncio: ocupação, dívidas, falhas no procedimento e custos que mudam a conta.

Aqui estão os 20 pontos que conferimos em cada edital, organizados na ordem em que aparecem na análise: o tipo de leilão, o edital, a matrícula, as dívidas, a ocupação, os riscos de anulação e a conta completa.

Como usar. No final há um checklist com os 20 pontos numa página só. Imprima ou salve no celular e use em cada imóvel que entrar na sua mira.

Este guia tem caráter informativo, nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB e do Provimento 205/2021. Ele não substitui a análise do edital, da matrícula e do processo de cada imóvel, e nada aqui é promessa de resultado.

O que você vai encontrar

-
- 1 Judicial ou extrajudicial: o que muda
 - 2 O edital (pontos 1 a 6)
 - 3 A matrícula (pontos 7 a 11)
 - 4 As dívidas do imóvel (pontos 12 a 14)
 - 5 Ocupação e desocupação (pontos 15 a 17)
 - 6 Riscos de anulação (pontos 18 e 19)
 - 7 A conta completa (ponto 20)
 - 8 Checklist dos 20 pontos
 - 9 Como a FCE pode ajudar
-

Judicial ou extrajudicial: o que muda

O primeiro passo é saber de que leilão se trata. As regras, os riscos e o caminho depois da compra são diferentes.

	JUDICIAL	EXTRAJUDICIAL (DO BANCO)
Origem	Processo na Justiça (execução, cobrança, falência)	Alienação fiduciária não paga, pela Lei 9.514/1997
Quem conduz	Leiloeiro nomeado pelo juiz	Leiloeiro contratado pelo banco
Regras	Código de Processo Civil e decisão do juiz	Lei 9.514/1997 e o edital
Onde ficam as respostas	Nos autos do processo	No edital e na matrícula
Desocupação	Em regra, pedida no próprio processo	Ação própria, com regras da lei

Venda direta não é leilão. Imóveis que sobraram dos leilões às vezes são vendidos diretamente pelo banco, com regras próprias de cada instituição. Leia as condições com o mesmo cuidado.

O edital

O edital é o contrato da compra. Tudo o que não estiver claro nele tende a virar problema depois.

1 **Datas e modalidade.**

Datas do 1º e do 2º leilão, se é online, presencial ou misto, e o prazo para se habilitar.

2 **Lance mínimo de cada leilão.**

No judicial, o lance não pode ser vil (em regra, abaixo do mínimo fixado pelo juiz ou, sem fixação, de metade da avaliação). No extrajudicial, a lei e o edital definem os mínimos.

3 **Forma de pagamento.**

À vista, com sinal, parcelado ou com financiamento. Prazos curtos para pagar são comuns, e o atraso pode custar o sinal.

4 **Comissão do leiloeiro.**

Geralmente paga pelo arrematante, em cima do lance, e não devolvida se a compra for desfeita por culpa sua.

5 **Quem paga as dívidas do imóvel.**

O edital deve dizer o que fica com o arrematante: condomínio, impostos, outras despesas.

6 **Ocupação e visitação.**

Se o imóvel está ocupado e se é possível visitar. Na dúvida, considere ocupado.

A matrícula

Peça a matrícula atualizada no Registro de Imóveis. Ela mostra o que o edital às vezes não conta.

7 Quem é o dono hoje.

Confira se o proprietário na matrícula é quem está vendendo (o devedor no judicial, o banco depois da consolidação no extrajudicial).

8 Penhoras, hipotecas e indisponibilidades.

Registros de outros credores e ordens judiciais. Veja quais serão cancelados com a arrematação e quais podem continuar.

9 Ações averbadas.

Processos anotados na matrícula indicam disputas sobre o imóvel.

10 A consolidação (no leilão do banco).

Data e regularidade da averbação da consolidação da propriedade em nome do banco.

11 Área e construção.

Construção não averbada, área diferente da real ou imóvel sem habite-se podem gerar custo e demora para regularizar e vender.

As dívidas do imóvel

Dívida que fica com o imóvel entra na sua conta. Levante os valores antes do lance.

12 IPTU e outros tributos.

Em leilão judicial, a regra geral protege o arrematante quanto a tributos anteriores, que são pagos com o próprio preço. No leilão do banco, leia o edital com atenção e peça a certidão na prefeitura.

13 Condomínio.

A dívida de condomínio acompanha o imóvel. Peça à administradora o valor atualizado e veja o que o edital diz sobre quem paga.

14 Outras despesas.

Taxas de associação, água e luz em nome do imóvel, despesas de regularização. Contas de consumo costumam ser pessoais de quem usou, mas podem atrasar a relação.

Não confie só no anúncio. Valores de dívidas mudam, e o anúncio raramente traz tudo. Certidão e declaração atualizadas valem mais.

Ocupação e desocupação

Imóvel ocupado é o risco mais comum e o que mais pesa no prazo do investimento.

15 Quem ocupa.

O antigo dono, um inquilino com contrato ou terceiros. Cada situação tem um caminho e um prazo diferentes.

16 Como sai.

No judicial, em regra, o pedido é feito no próprio processo. No extrajudicial, a lei prevê ação própria para a desocupação. Acordo com o ocupante costuma ser o caminho mais rápido, e deve ser feito por escrito.

17 Tempo e custo.

Inclua na conta o tempo até a posse, as custas, os honorários e o imóvel parado sem renda.

Riscos de anulação

Arrematação desfeita significa dinheiro parado, discussão judicial e incerteza. Os pontos mais comuns:

18 Falhas no procedimento.

Intimação do devedor com problema, falta de comunicação das datas do leilão ou erro na consolidação podem ser usados pelo antigo dono para questionar a venda.

19 Preço muito abaixo do valor.

Lance considerado vil pode ser contestado. Conferir os mínimos legais e do edital evita surpresa.

Quem analisa antes, discute menos depois. Boa parte desses riscos aparece na leitura do processo, do edital e da matrícula, antes do lance.

A conta completa

O ponto 20 resume todos os outros: o lance é só o começo do custo.

20 Some tudo antes de decidir o lance máximo.

Lance, comissão do leiloeiro, ITBI, registro, dívidas que ficam com o imóvel, desocupação, reforma, condomínio e IPTU durante a espera e os custos de revenda.

Um exemplo hipotético

Avaliação do imóvel	R\$ 400.000
Lance	R\$ 240.000
Comissão, ITBI e registro (estimativa)	R\$ 24.000
Condomínio atrasado e desocupação	R\$ 30.000
Reforma e meses parado	R\$ 36.000
Custo real	R\$ 330.000

Números ilustrativos. O desconto de 40% sobre a avaliação virou cerca de 17% depois dos custos, antes da corretagem e dos impostos da revenda.

Os 20 pontos antes do lance

- ☐ 1. Datas, modalidade e prazo de habilitação
- ☐ 2. Lance mínimo de cada leilão
- ☐ 3. Forma e prazo de pagamento
- ☐ 4. Comissão do leiloeiro
- ☐ 5. Quem paga as dívidas, segundo o edital
- ☐ 6. Ocupação e visitação
- ☐ 7. Proprietário na matrícula
- ☐ 8. Penhoras, hipotecas e indisponibilidades
- ☐ 9. Ações averbadas
- ☐ 10. Consolidação (leilão do banco)
- ☐ 11. Área, construção e habite-se
- ☐ 12. IPTU e tributos
- ☐ 13. Condomínio atualizado
- ☐ 14. Outras despesas do imóvel
- ☐ 15. Quem ocupa o imóvel
- ☐ 16. Caminho para a desocupação
- ☐ 17. Tempo e custo até a posse
- ☐ 18. Falhas no procedimento
- ☐ 19. Risco de preço vil
- ☐ 20. A conta completa e o lance máximo

Como a FCE pode ajudar

A FCE Advogados atua em leilão de imóveis dos dois lados: conhece o procedimento por dentro, inclusive do ponto de vista de quem está perdendo o imóvel.

Análise pré-lance

Você escolhe o imóvel e nós analisamos edital, matrícula, processo, dívidas e ocupação, com os riscos e a conta completa, antes da data do leilão.

Assessoria jurídica em aquisição por leilão

Para quem quer comprar com acompanhamento contínuo: triagem jurídica dos imóveis que atendem ao seu perfil, análise de cada candidato, acompanhamento do leilão e da arrematação, sempre com a decisão de compra nas suas mãos.

Depois da arrematação

Registro, desocupação, regularização e defesa da arrematação, quando necessário.



Aponte a câmera do celular ou acesse:

fceadvogados.com.br/investidor



SOBRE O AUTOR

Fábio de Castro Emerim

Advogado (OAB/RS 88.912), sócio da FCE Advogados (OAB/RS 15.656), em Novo Hamburgo/RS. Atua desde 2013 em execuções cíveis e, desde 2017, em contencioso tributário e execução fiscal. Hoje o escritório se dedica a leilões de imóveis: de um lado, quem tem imóvel financiado em risco; de outro, quem quer arrematar com segurança.

FCE Advogados

Rua Araguaia, 509, Jardim Mauá, Novo Hamburgo/RS

fceadvogados.com.br · (51) 99206-8037

atendimento@fceadvogados.com.br

Mais guias gratuitos em fceadvogados.com.br/guia